

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với trường hợp người nộp thuế từ chối nhận lại số tiền nộp thừa
Mã thủ tục	1.011013
Số quyết định	4472/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Xã, Tỉnh, Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Thuế
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức nước ngoài, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Người nước ngoài, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

+ Bước 1. Người nộp thuế có khoản nộp thừa gửi Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa theo mẫu số 01/ĐNKHT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Thông tư số 80/2021/TT-BTC) đến cơ quan thuế.

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận văn bản của người nộp thuế
Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả (nếu có theo quy định); Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, cơ quan thuế không tiếp nhận và hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Trường hợp đề nghị của người nộp thuế không khớp đúng với dữ liệu trên hệ thống quản lý thuế, cơ quan thuế ban hành Thông báo yêu cầu giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế cho người nộp thuế để giải trình, bổ sung thông tin

+ Bước 3. Cơ quan thuế trả kết quả giải quyết Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa của người nộp thuế

Cơ quan thuế ban hành Quyết định không hoàn trả khoản nộp thừa theo mẫu số 01/QĐ-KHTNT hoặc Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán theo mẫu số 02/TB-KHTNT tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC và gửi cho NNT theo quy định.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
+ Văn bản từ chối nhận lại số tiền nộp thừa theo mẫu số 01/ĐNKHT		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	5 ngày làm việc	Miễn phí	
Qua bưu điện	5 ngày làm việc	Miễn phí	
Trực tiếp	5 ngày làm việc	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia	118/2025/NĐ-CP
Thông tư 80/2021/TT-BTC	80/2021/TT-BTC
Luật Quản lý thuế	38/2019/QH14

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Thuế - Bộ tài chính, Thuế tỉnh, thành phố, Thuế cơ sở

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định về việc không hoàn trả khoản nộp thừa (Mẫu số 01/QĐ-KHTNT)

Mã: KQ.G12.000459

Thông báo về việc khoản nộp thừa không đủ điều kiện thực hiện tất toán (Mẫu số 02/TB-KHTNT)

Mã: KQ.G12.000460

TỪ KHÓA

MÔ TẢ